

REGLAMENTO DEL ESCALAFÓN NACIONAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

Decreto Supremo N.º 04688

18 de julio de 1957

Presidente Constitucional de la República:
Doctor Hernán Siles Zuazo.

CONSIDERANDO

Que el Reglamento del Escalafón del Magisterio, puesto en vigencia mediante Decreto Supremo de 24 de noviembre de 1936, ha resultado anacrónico con el transcurso del tiempo y las transformaciones económicas y sociales realizadas en el país.

Que la Confederación Nacional de Maestros Urbanos de la República ha solicitado la modificación de muchas disposiciones del citado Reglamento, con el propósito de adaptarlas a las modernas corrientes de la educación y a las necesidades que plantea su desarrollo.

Que es necesario otorgar mayores estímulos al magisterio mediante las disposiciones del nuevo Reglamento, el cual contiene importantes ventajas de orden técnico y económico en favor de los docentes, fortaleciendo así la política de protección al magisterio impulsada por el Gobierno de la Revolución Nacional.

Que el Ministerio de Educación, por medio de sus organismos técnicos, ha elaborado un proyecto de Reglamento del Escalafón cuyo contenido guarda absoluta conformidad con las reformas introducidas en el sistema educativo por el Código de la Educación Boliviana.

Por tanto, en Consejo de Ministros:

SE DECRETA

REGLAMENTO DEL ESCALAFÓN NACIONAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTO, FINALIDADES Y FUNCIONES

Artículo primero.

El Escalafón Nacional del Servicio de Educación es el registro sistemático, permanente y centralizado de los datos personales y profesionales correspondientes a los maestros y funcionarios del servicio educativo.

Artículo segundo.

El Escalafón Nacional del Servicio de Educación cumple las siguientes finalidades:

Primera. Regular el ingreso y garantizar la continuidad de los maestros y funcionarios del ramo.

Segunda. Establecer la escala de categorías y la escala jerárquica para el desarrollo de la carrera docente y administrativa.

Tercera. Determinar las normas que rigen las promociones de categoría y los ascensos jerárquicos.

Cuarta. Valorar y recompensar la antigüedad y los méritos de maestros y funcionarios, estimulando su mejor preparación para un servicio eficiente dentro del sistema educativo.

Artículo tercero.

El Departamento de Estadística y Personal, dependiente del Ministerio de Educación, es la agencia central encargada de administrar el Escalafón Nacional del Servicio de Educación mediante las siguientes funciones específicas.

Uno. Registro de datos.

Inciso A.

Organizar el kardex del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, centralizando los datos referentes al personal docente y administrativo de todo el país.

Inciso B.

Inscribir en el Libro del Escalafón al personal docente y administrativo, de acuerdo con los requisitos establecidos.

Inciso C.

Disponer anualmente las promociones de categoría para el personal docente y administrativo, tomando en cuenta las calificaciones definidas por las comisiones distritales del Escalafón.

Inciso D.

Recopilar, durante el primer mes de cada año escolar, la lista nacional y las listas distritales del personal del Servicio de Educación, registrando inscripciones en la carrera, cambios de destino, promociones de categoría y ascensos jerárquicos.

Inciso E.

Informar a las autoridades superiores acerca de los servicios y calificaciones de los postulantes a cargos jerárquicos.

Dos. Provisión de calificaciones.

Inciso A.

Constituir la Comisión Nacional del Escalafón, integrada por:

El Jefe del Departamento de Estadística y Personal.

El Jefe del Escalafón del Ministerio de Educación.

Un delegado de la Federación Nacional de Maestros Urbanos.

Inciso B.

Conocer, mediante esta Comisión, las reclamaciones referidas a la calificación de servicios del personal docente y administrativo, revisando los expedientes evaluados por las comisiones calificadoras de cada distrito.

Inciso C.

Elaborar las nóminas y los índices estadísticos necesarios para la adecuada asignación de partidas de sobresueldos por categorías dentro del Presupuesto de Educación.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL INGRESO EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL INGRESO EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

Artículo cuarto.

El Servicio de Educación comprende dos sectores:

El sector docente, encargado de atender el sistema educativo del país en todos sus ciclos y áreas.

Y el sector administrativo, encargado de desempeñar funciones no docentes en todas las reparticiones del ramo.

Artículo quinto.

Para ingresar al sector docente y ejercer el magisterio fiscal se requiere:

Primero. Ser boliviano. En caso de ser extranjero con capacidad profesional comprobada, deberá estar sujeto a contrato.

Segundo. Acreditar capacidad para el desempeño del cargo.

Tercero. Tener no menos de dieciocho años ni más de cincuenta años de edad.

Artículo séptimo.

En mérito al grado de preparación y experiencia profesional, se reconocen tres clases de maestros:

Maestros normalistas.

Maestros titulares.

Y maestros interinos.

Artículo octavo.

Son maestros normalistas aquellos que siguen el curso regular de formación pedagógica en las escuelas o institutos normales del Estado y obtienen el certificado profesional que los habilita para el ejercicio de la docencia en los diversos ciclos del sistema escolar.

Artículo noveno.

Son maestros interinos quienes, careciendo de formación pedagógica regular, ingresan provisionalmente al servicio docente por razones de emergencia y ante la falta de personal debidamente capacitado.

Para la admisión de maestros interinos se requiere, de manera imprescindible, la aprobación de un examen de capacidad y el cumplimiento de los siguientes grados mínimos de instrucción:

Para enseñar en el ciclo primario, diploma de bachiller.

Para enseñar en el ciclo secundario o superior, título universitario.

Para la educación vocacional y profesional, título técnico o experiencia práctica eficiente en la especialidad correspondiente.

Artículo décimo.

Son maestros titulares aquellos interinos que, después de diez años de servicios docentes, aprueban un examen de capacidad y obtienen, mediante Resolución Suprema, el título que determina su incorporación definitiva a la carrera del magisterio.

Artículo undécimo.

No podrán ser admitidos en el ejercicio de la docencia:

Primero. Quienes padezcan enfermedades graves o defectos que les impidan desempeñar normalmente sus funciones.

Segundo. Las personas mayores de sesenta años de edad.

Tercero. Quienes lleven una vida notoriamente inmoral.

Cuarto. Aquellos sobre quienes pese sentencia ejecutoriada por delitos en materia penal.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL ESCALAFÓN

Artículo duodécimo.

Los maestros y funcionarios administrativos del Servicio de Educación están obligados a inscribirse en el Escalafón como requisito indispensable para gozar de las garantías, derechos y recompensas establecidos en este Reglamento.

Artículo décimo tercero.

Los maestros normalistas deberán solicitar su inscripción en el Escalafón desde el momento en que inicien el ejercicio de la docencia, presentando los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento, fe de bautismo o prueba supletoria expedida por el Juez Instructor o por la Curia Eclesiástica.

Documentos que acrediten el estado civil.

Documentos que acrediten la situación militar.

Certificado de formación pedagógica y demás títulos profesionales que posean.

Artículo décimo cuarto.

Los maestros interinos, de acuerdo con el artículo doscientos treinta y dos del Código de Educación, tendrán derecho a solicitar su inscripción en el Escalafón después de cumplir cinco años de servicio y satisfacer los siguientes requisitos:

Primero. Presentar los documentos señalados en el artículo anterior.

Segundo. Acreditar el ejercicio satisfactorio de la docencia durante cinco años.

Tercero. Aprobar el examen de idoneidad para continuar en la carrera docente.

Cuarto. Acreditar, mediante certificados escolares, el grado mínimo de instrucción previsto para los maestros interinos.

Artículo décimo quinto.

Los maestros titulares, conforme al artículo doscientos treinta y tres del Código de Educación, deberán rendir al cabo de diez años de servicio un examen de capacidad para su incorporación definitiva a la carrera docente.

Si no aprobaran dicho examen, su declaratoria de titular será diferida por un año.

Si fueran reprobados por segunda vez, quedarán privados de las garantías que este Reglamento reconoce en favor del magisterio.

Artículo décimo sexto.

Los funcionarios administrativos tendrán derecho a inscribirse en el Escalafón después de cumplir cinco años de servicio, presentando los documentos correspondientes y aprobando el examen de idoneidad requerido para continuar en la carrera administrativa.

Artículo décimo séptimo.

El funcionario administrativo del ramo de educación que tenga más de diez años de servicio y pase a desempeñar funciones docentes, deberá someterse a los exámenes establecidos para maestros interinos y titulares si desea conservar su categoría.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS JERARQUÍAS Y LAS CATEGORÍAS

Artículo décimo octavo.

La carrera docente y la carrera administrativa dentro del Servicio de Educación se desarrollan en dos proyecciones complementarias entre sí.

La primera corresponde a los ascensos jerárquicos, determinados por las necesidades del servicio y por los méritos y aptitudes del personal.

La segunda corresponde a las promociones de categoría, determinadas por la antigüedad en el servicio.

Artículo décimo noveno.

Se establece una escala jerárquica para los ascensos dentro del sector docente y otra escala jerárquica paralela para los ascensos dentro del sector administrativo.

Asimismo, se establece una escala de cinco promociones de categoría destinada a recompensar el tiempo de servicio del personal docente y administrativo.

Artículo vigésimo.

La escala jerárquica docente comprende los siguientes rangos:

Primer nivel. Director General de Educación.

Segundo nivel. Directores Nacionales de Educación y Director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas.

Tercer nivel. Directores de Escuelas Normales Urbanas, Directores de Institutos Superiores y Secretario General de la Dirección General de Educación.

Cuarto nivel. Jefes de Distrito o de Zona Escolar, Jefes de Sección del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y Profesores de Escuelas Normales Urbanas e Institutos Superiores.

Quinto nivel. Inspectores de Distrito o de Zona y Ayudantes Técnicos del Instituto de Investigaciones Pedagógicas.

Sexto nivel. Directores de establecimientos educativos de todos los ciclos.

Séptimo nivel. Profesores y maestros de colegios y escuelas urbanas.

Octavo nivel. Profesores ayudantes.

Noveno nivel. Profesores de escuelas nocturnas y de alfabetización.

Artículo vigésimo primero.

La escala jerárquica administrativa comprende los siguientes rangos:

Primer nivel. Oficial Mayor del Ministerio de Educación.

Segundo nivel. Jefes de Departamento del Ministerio de Educación y Directores de la Biblioteca y del Archivo Nacional.

Tercer nivel. Jefes de Sección del Ministerio y de la Dirección General de Educación, Directores de Museos y Bibliotecas y Secretario General del Ministerio.

Cuarto nivel. Secretarios de los Departamentos del Ministerio y de las Jefaturas de Distrito Escolar.

Quinto nivel. Secretarios y ayudantes de sección del Ministerio de Educación.

Sexto nivel. Secretarios, inspectores, regentes y habilitados de institutos, colegios y escuelas; habilitados de las Jefaturas de Distrito y visitadoras sociales.

Séptimo nivel. Dactilógrafos, auxiliares administrativos y niñeras.

Octavo nivel. Operadores técnicos y chóferes del servicio.

Noveno nivel. Porteros.

Décimo nivel. Sirvientes y mensajeros.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA CALIFICACIÓN DE MÉRITOS

Artículo vigésimo segundo.

Los ascensos a cargos de dirección serán determinados mediante concurso de méritos y examen de competencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Educación.

Los demás ascensos jerárquicos, así como la designación de becarios y de integrantes de misiones especiales, serán definidos mediante compulsa de méritos, concursos y años de servicio.

Artículo vigésimo tercero.

Los méritos profesionales de cada maestro serán registrados y calificados en una ficha llevada por la autoridad inmediata superior y revisada por las Juntas Calificadoras Distritales.

Artículo vigésimo cuarto.

La valoración cuantitativa de los méritos docentes comprenderá los siguientes aspectos:

Estudios y títulos profesionales, hasta cien puntos.

Condiciones personales y docentes, hasta cien puntos.

Tiempo de servicios, hasta cien puntos.

Méritos generales, hasta cien puntos.

Y deméritos, según corresponda.

Artículo vigésimo quinto.

Los estudios y títulos profesionales serán calificados de la siguiente manera:

Por inscripción en el Escalafón, cinco puntos.

Por examen de titular por antigüedad, diez puntos.

Por cada curso completo de capacitación, dos puntos.

Por título de bachiller, cinco puntos.

Por cada título universitario de médico, abogado, ingeniero, auditor u otro equivalente, diez puntos.

Por título de normalista rural, diez puntos.

Por títulos en educación preescolar, educación física, idiomas, música o labores, quince puntos.

Por títulos de primaria o secundaria, veinte puntos.

Por títulos de orientador, consejero o profesional especializado, diez puntos.

Por especialización en educación especial o profesional, diez puntos.

Por títulos de director o supervisor con estudios de postgrado, diez puntos.

Por especialización técnica en administración escolar e investigación pedagógica con estudios de postgrado, quince puntos.

Por doctorado en pedagogía, veinte puntos.

Artículo vigésimo sexto.

Las condiciones personales del maestro serán calificadas sobre la base de la ficha elaborada por la autoridad inmediata superior, considerando los siguientes aspectos:

Asistencia, puntualidad y disciplina en el cumplimiento de los deberes docentes, hasta diez puntos.

Rasgos positivos de personalidad y carácter, así como simpatía y cordialidad en las relaciones profesionales, hasta diez puntos.

Ascendencia moral y disposición estimulante hacia los alumnos, hasta diez puntos.

Interés por perfeccionar su preparación técnica y cultural, hasta diez puntos.

Iniciativa en beneficio del mejoramiento de la educación, hasta diez puntos.

Participación en reuniones pedagógicas y sindicales, así como en comisiones de importancia para el servicio dentro del país. Se asignará entre uno y dos puntos por cada misión, hasta un máximo de diez puntos.

Asistencia a reuniones pedagógicas y sindicales de carácter internacional. Se asignará entre dos y cuatro puntos por cada participación, hasta un máximo de diez puntos.

Desempeño de cátedra en cursos nacionales de capacitación y especialización pedagógica organizados por la Dirección General de Educación. Se asignará entre uno y dos puntos por cada curso, hasta un máximo de diez puntos.

Participación voluntaria y no remunerada en campañas de alfabetización. Por cada diez personas alfabetizadas se asignarán cinco puntos, hasta un máximo de veinte puntos.

Artículo vigésimo séptimo.

El tiempo de servicios será calificado con la asignación de un punto por cada trimestre de trabajo.

Los maestros que toman exámenes tendrán derecho a que los meses de vacaciones sean computados como parte del trimestre correspondiente.

Artículo vigésimo octavo.

El tiempo de permanencia en la zona de operaciones de la Guerra del Chaco, debidamente certificado por el Tribunal Supremo de Justicia Militar, será computado con doble valor para fines de jubilación dentro del servicio educativo.

Artículo vigésimo noveno.

Los maestros normalistas que no sean oriundos de la región y presten dos años de servicio en zonas declaradas fronterizas tendrán derecho a que se les computen cuatro años de antigüedad para efectos de jubilación, calificación de méritos y promoción de categoría.

Artículo trigésimo.

Los maestros titulares o interinos que no sean oriundos de la región y presten cuatro años de servicio en zonas declaradas fronterizas tendrán derecho a que se les computen seis años de antigüedad para efectos de jubilación, calificación de méritos y promoción de categoría.

Artículo trigésimo primero.

Los años de servicio prestados a países extranjeros no serán computados para fines de jubilación ni para la calificación de servicios.

Artículo trigésimo segundo.

Los méritos generales serán calificados de la siguiente manera:

Por artículos, estudios o conferencias de importancia sobre temas pedagógicos o científicos, entre uno y dos puntos por cada trabajo, hasta un máximo de diez puntos.

Por libros editados o inéditos, entre uno y dos puntos por cada obra, hasta un máximo de veinte puntos.

Por fundación y dirección de publicaciones de importancia, hasta cinco puntos.

Por desempeño destacado de funciones públicas, hasta diez puntos.

Por premios y distinciones honoríficas obtenidos en concursos científicos o culturales, hasta diez puntos.

Por fundar y sostener, por iniciativa propia, cursos o escuelas con aprobación oficial y resultados eficientes, hasta diez puntos.

Por desempeño de funciones jerárquicas:

En cargos equivalentes al rango de Director de Escuela o Colegio, dos puntos.

En cargos equivalentes al rango de Inspector Distrital, cuatro puntos.

En cargos equivalentes al rango de Jefe de Distrito Escolar, seis puntos.

En cargos equivalentes al rango de Director Nacional de Educación, ocho puntos.

En cargos equivalentes al rango de Director General de Educación u Oficial Mayor de Educación, diez puntos.

Artículo trigésimo tercero.

Los deméritos serán evaluados en cinco áreas principales.

Primera área: faltas de asistencia.

Por atrasos frecuentes durante el año, de uno a cinco puntos de demérito.

Por faltas injustificadas frecuentes, de uno a diez puntos de demérito.

Por incumplimiento de comisiones, de uno a diez puntos de demérito.

Por abandono de funciones, de uno a veinte puntos de demérito.

Segunda área: faltas de comportamiento.

Por indisciplina reiterada y manifiesta, de uno a diez puntos de demérito.

Por actos de inmoralidad, de uno a diez puntos de demérito.

Por conflictos con compañeros de trabajo, de uno a diez puntos de demérito.

Por malversación de fondos o deterioro de útiles y equipos escolares, de uno a diez puntos de demérito.

Tercera área: faltas de rendimiento.

Por deficiencias manifiestas para el ejercicio del cargo, de cinco a diez puntos de demérito.

Por registrar más del treinta por ciento de estudiantes reprobados en el curso, de uno a cinco puntos de demérito.

Por omisión de registros, planes o preparaciones, de uno a diez puntos de demérito.

Por resistencia al cumplimiento de normas técnicas, de uno a diez puntos de demérito.

Cuarta área: abusos contra los alumnos.

Por aplicación de castigos corporales o vejaciones graves, de uno a veinte puntos de demérito.

Por trato indebido que provoque una deserción estudiantil superior al veinte por ciento, de uno a diez puntos de demérito.

Por explotación o utilización indebida de alumnos o funcionarios, de uno a diez puntos de demérito.

Por instigación inmoral dirigida a los alumnos, de uno a quince puntos de demérito.

Quinta área: fallos en procesos escolares.

Pérdida de puntos en el Escalafón, conforme a sentencia.

Descenso de categoría docente, conforme a sentencia.

Suspensión temporal.

Retiro definitivo.

Artículo trigésimo cuarto.

La valoración numérica correspondiente a estudios y títulos, condiciones personales, tiempo de servicios, méritos generales y deméritos será totalizada en la ficha de calificación de cada maestro.

El puntaje final obtenido constituirá un factor objetivo para determinar los méritos docentes en los concursos para ascensos a cargos jerárquicos.

Artículo trigésimo quinto.

La autoridad inmediata superior elaborará la ficha de calificación en tres ejemplares.

Dos ejemplares serán remitidos a la Comisión Calificadora Distrital.

De esos dos ejemplares, uno será entregado al interesado para su conocimiento.

El tercer ejemplar será remitido al Departamento de Personal del Ministerio de Educación.

Artículo trigésimo sexto.

Las autoridades escolares renovarán anualmente la valoración de las fichas de calificación al concluir cada período escolar.

Los interesados que consideren incorrecta la valoración asignada podrán recurrir ante las Comisiones Calificadoras Distritales para solicitar la revisión correspondiente.

En última instancia podrán presentar recurso ante la Comisión Nacional del Escalafón.

CAPÍTULO SEXTO

DE LAS PROMOCIONES DE CATEGORÍA

Artículo trigésimo séptimo.

Con el propósito de recompensar la antigüedad en el servicio, se establece la promoción periódica del personal docente y administrativo a categorías sucesivas.

Cada categoría otorga una bonificación porcentual sobre el haber básico correspondiente al cargo desempeñado.

La escala de categorías es la siguiente:

Quinta categoría, con una bonificación del treinta por ciento.

Cuarta categoría, con una bonificación del cuarenta y cinco por ciento.

Tercera categoría, con una bonificación del sesenta por ciento.

Segunda categoría, con una bonificación del setenta y cinco por ciento.

Primera categoría, con una bonificación del cien por ciento.

Artículo trigésimo octavo.

Los maestros normalistas percibirán la bonificación correspondiente a la quinta categoría desde el inicio de su carrera docente.

Posteriormente ascenderán a las categorías sucesivas al cumplir los períodos de servicio establecidos.

La cuarta categoría se alcanzará después de cinco años de servicio.

La tercera categoría después de diez años.

La segunda categoría después de quince años.

Y la primera categoría después de veinte años de servicio.

Artículo trigésimo noveno.

Los maestros interinos, los maestros titulares y los funcionarios administrativos ascenderán a las categorías sucesivas de acuerdo con la siguiente escala:

A la quinta categoría, al cumplir cinco años de servicio.

A la cuarta categoría, al cumplir diez años de servicio.

A la tercera categoría, al cumplir quince años de servicio.

A la segunda categoría, al cumplir veinte años de servicio.

Y a la primera categoría, al cumplir veinticinco años de servicio.

Artículo cuadragésimo.

Con el fin de estimular una mejor preparación profesional, se establece la posibilidad de ascender de categoría mediante examen voluntario, permitiendo reducir los plazos ordinarios de promoción.

Para los maestros interinos y titulares:

Podrán acceder a la quinta categoría conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y dos del Código de Educación.

Podrán acceder a la cuarta categoría conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y tres del Código de Educación.

Podrán acceder a la tercera categoría con catorce años de servicio y examen aprobado.

Podrán acceder a la segunda categoría con dieciocho años de servicio y examen aprobado.

Podrán acceder a la primera categoría con veintidós años de servicio y examen aprobado.

Para los maestros normalistas:

Podrán acceder a la cuarta categoría con cuatro años de servicio y examen aprobado.

Podrán acceder a la tercera categoría con ocho años de servicio y examen aprobado.

Podrán acceder a la segunda categoría con doce años de servicio y examen aprobado.

Podrán acceder a la primera categoría con dieciséis años de servicio y examen aprobado.

Artículo cuadragésimo primero.

Los exámenes voluntarios para la promoción de categoría serán administrados por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas, de acuerdo con el calendario dispuesto por la Dirección General de Educación.

Estos exámenes tendrán como base programas de estudio y guías de lectura de obras técnicas previamente determinadas.

Las pruebas serán objetivas y se aplicarán bajo normas uniformes para todo el territorio nacional.

Artículo cuadragésimo segundo.

Los postulantes que no aprueben el examen de promoción de categoría conservarán el derecho de ser promovidos posteriormente mediante el cómputo de antigüedad en el servicio.

Artículo cuadragésimo tercero.

Los maestros interinos que, después de seis años de servicio, no hubieran rendido la prueba de idoneidad prevista en el artículo doscientos treinta y dos del Código de Educación, por causas atribuibles a su propia negligencia, quedarán inhabilitados para el ejercicio de la docencia.

Artículo cuadragésimo cuarto.

Los maestros interinos inscritos en el Escalafón que, habiendo cumplido once años de servicio, no hubieran obtenido la condición de titulares conforme al artículo doscientos treinta y tres del Código de Educación, por razones atribuibles a su negligencia, quedarán inhabilitados para ejercer el magisterio.

Artículo cuadragésimo quinto.

Los maestros egresados de las Escuelas Normales con posterioridad a la vigencia del Código de Educación deberán cumplir lo dispuesto por el artículo ciento uno de dicho Código como requisito indispensable para acceder a la promoción de categoría.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LAS COMISIONES CALIFICADORAS

Artículo cuadragésimo sexto.

La calificación de los servicios docentes, de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento, será realizada por las Comisiones Calificadoras Distritales y por la Comisión Nacional del Escalafón.

La Comisión Nacional actuará como tribunal de apelación y tendrá facultades de revisión y supervisión.

Artículo cuadragésimo séptimo.

Las Comisiones Calificadoras Distritales estarán integradas por:

El Jefe de Distrito Escolar o de Zona, quien ejercerá la Presidencia.

El Inspector del ciclo correspondiente, quien actuará como Secretario.

Y un representante sindical acreditado por la Federación respectiva, quien actuará como Vocal.

Artículo cuadragésimo octavo.

Estas Comisiones se reunirán cada vez que resulte necesario para la calificación oportuna de los expedientes en trámite.

Asimismo, durante el primer mes de cada año lectivo elaborarán las listas de personal categorizado del distrito, documentos sobre cuya base se efectuarán los pagos de los beneficios correspondientes.

Artículo cuadragésimo noveno.

Los miembros de las Comisiones Distritales serán responsables por cualquier infracción al presente Reglamento.

Toda calificación o pago indebido de categorías dará lugar a las responsabilidades legales correspondientes, incluyendo las sanciones penales que procedan y la obligación de resarcir al Estado por los montos indebidamente pagados.

Artículo quincuagésimo.

El maestro que considere inexacta o injusta la valoración de sus méritos, deméritos o antigüedad podrá apelar ante la Comisión Nacional del Escalafón.

La apelación deberá presentarse dentro del plazo de diez días contados desde la notificación respectiva.

El interesado tendrá derecho a formular compulsa y queja conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo quincuagésimo primero.

En los casos de apelación, la Comisión Distrital se limitará a verificar que el recurso haya sido presentado dentro del plazo de diez días.

Comprobada su procedencia, deberá remitir la apelación bajo responsabilidad en un plazo máximo de tres días.

Artículo quincuagésimo segundo.

Las Comisiones Calificadoras Distritales elevarán informes periódicos de sus labores a la Comisión Nacional.

Junto con dichos informes remitirán un ejemplar de las fichas de calificación, con el objeto de centralizar la información en el Escalafón Nacional y facilitar la elaboración de presupuestos.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LOS ASCENSOS DE JERARQUÍA

Artículo quincuagésimo tercero.

De acuerdo con el Código de Educación, los ascensos jerárquicos en la docencia serán determinados mediante la valoración conjunta de los méritos profesionales, los años de servicio y, cuando sea necesario, la aprobación de exámenes de competencia.

Artículo quincuagésimo cuarto.

Para optar a los ascensos jerárquicos dentro de la carrera docente se requerirán las siguientes condiciones mínimas.

Para ser Director de Escuela, en cualquiera de los ciclos educativos:

Poseer título de formación pedagógica correspondiente al ciclo.

Demostrar capacidad para el ejercicio de funciones directivas.

Contar con no menos de cinco años de servicio.

Y acreditar al menos cien puntos de méritos.

Para ser Inspector de Distrito o desempeñar funciones equivalentes:

Poseer formación pedagógica.

Haber ejercido previamente el cargo de Director.

Contar con no menos de ocho años de servicio.

Y acreditar al menos ciento veinte puntos de méritos.

Para ser Jefe de Distrito o desempeñar funciones equivalentes:

Poseer formación pedagógica.

Haber ejercido previamente funciones directivas.

Contar con no menos de ocho años de servicio.

Y acreditar al menos ciento cincuenta puntos de méritos.

Para ser Director General de Educación, Director Nacional de Educación, Director del Instituto de Investigaciones Pedagógicas o Director de Institutos Normales y Superiores:

Poseer formación pedagógica superior.

Haber desempeñado cargos jerárquicos.

Contar con no menos de quince años de servicio.

Y acreditar al menos doscientos puntos de méritos.

Artículo quincuagésimo quinto.

Al formular las ternas para la designación de Directores Nacionales de Educación, Jefes de Distrito e Inspectores de Distrito, se tomarán en cuenta las condiciones establecidas en el artículo anterior.

De manera especial se considerará el prestigio profesional, la autoridad moral y el ascendiente que los candidatos ejerzan dentro del magisterio, cualidades indispensables para el desempeño de los cargos superiores de la administración educativa.

CAPÍTULO NOVENO

DE LA PROVISIÓN DE LOS CARGOS DOCENTES

Artículo quincuagésimo sexto.

Cuando se presenten dos o más postulantes para un cargo directivo vacante, la designación será definida mediante concurso.

En dicho concurso se verificarán las siguientes condiciones:

Primero. La idoneidad para el cargo, acreditada mediante título de formación pedagógica.

Segundo. La antigüedad en el servicio.

Tercero. Los méritos acreditados en la ficha de calificación de cada postulante.

Cuarto. En caso de igualdad de condiciones entre varios postulantes, la designación será definida mediante examen de competencia.

Artículo quincuagésimo séptimo.

El tribunal encargado de calificar los concursos de méritos y los exámenes de competencia estará integrado por:

Un delegado de la Dirección General de Educación, quien actuará como Presidente.

El Jefe de Distrito o de Zona Escolar, quien actuará como Secretario.

El Inspector del ciclo correspondiente, quien actuará como Vocal.

Y un delegado de la Federación Sindical de Maestros, local o nacional, quien actuará también como Vocal.

Artículo quincuagésimo octavo.

Si durante la provisión de cargos docentes fueran omitidas o vulneradas las normas establecidas en este Reglamento, los postulantes afectados tendrán derecho a formular las reclamaciones correspondientes.

Asimismo, podrán solicitar la intervención de las Federaciones Sindicales de Maestros para que las autoridades competentes dispongan la correcta aplicación de las disposiciones legales.

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LA ACUMULACIÓN DE CARGOS DOCENTES

Artículo quincuagésimo noveno.

La acumulación consiste en el desempeño simultáneo de un cargo principal y otro cargo docente adicional.

Este segundo cargo podrá ser completo o comprender determinados cursos paralelos u horas excedentes, aun cuando dichas horas no equivalgan a un curso completo.

Artículo sexagésimo.

Las acumulaciones solamente podrán concederse cuando no existan maestros normalistas o titulares sin colocación dentro del mismo ciclo o especialidad.

Artículo sexagésimo primero.

En el ciclo secundario, los profesores normalistas y titulares tendrán derecho a las siguientes acumulaciones:

Los que pertenezcan a la Primera Categoría podrán desempeñar su cargo principal y acumular hasta diez horas semanales adicionales.

Los que pertenezcan a la Segunda Categoría podrán acumular hasta ocho horas semanales.

Los que pertenezcan a la Tercera Categoría podrán acumular hasta seis horas semanales.

Los que pertenezcan a la Cuarta Categoría podrán acumular hasta cuatro horas semanales.

Artículo sexagésimo segundo.

Las mismas disposiciones serán aplicadas a los profesores de escuelas profesionales femeninas, escuelas de comercio, escuelas industriales e institutos profesionales, donde la labor docente se computa por horas y los haberes son inferiores a los percibidos por un Director de Colegio Secundario.

Artículo sexagésimo tercero.

Los profesores de Institutos Normales, Industriales y Comerciales que perciban una remuneración igual o superior a la de un Director de Secundaria solamente podrán acumular las horas disponibles dentro del mismo establecimiento en el que desempeñan su cargo principal.

No les estará permitida la acumulación en otros establecimientos fiscales del sistema escolar.

Artículo sexagésimo cuarto.

Con el propósito de preservar la eficacia de la acción educativa y el contacto permanente entre profesor y alumno, la labor docente no deberá dispersarse innecesariamente entre diferentes establecimientos.

Por esta razón, un mismo curso y una misma asignatura no podrán estar a cargo de más de un profesor.

Artículo sexagésimo quinto.

Los maestros de educación preescolar y primaria que hayan alcanzado, al menos, la Tercera Categoría podrán acumular un segundo cargo docente únicamente dentro de su propio ciclo.

Esta acumulación sólo podrá realizarse en escuelas nocturnas o centros de alfabetización.

En ningún caso ambos cargos podrán ser simultáneamente directivos ni diurnos.

Artículo sexagésimo sexto.

Los cargos de escuelas nocturnas y centros de alfabetización serán encomendados preferentemente a maestros normalistas que no cuenten con colocación.

En aquellas localidades donde existan maestros normalistas o titulares disponibles, las funciones permanentes de alfabetización no podrán ser desempeñadas por personal improvisado.

En tales casos, dichas funciones deberán ser asignadas como acumulación a maestros de escuelas diurnas.

Artículo sexagésimo séptimo.

Los maestros que desempeñen únicamente un cargo principal dentro del sistema escolar fiscal y que no cuenten con acumulación podrán realizar otras actividades compatibles en cuanto a horario dentro de instituciones autárquicas, semiautárquicas o privadas.

Sin embargo, no podrán ejercer simultáneamente funciones dentro de la administración pública o municipal.

Artículo sexagésimo octavo.

Los límites de acumulación establecidos por este Reglamento no impiden que los maestros desarrollen actividades docentes en universidades o en colegios particulares vespertinos y nocturnos.

Estas instituciones, debido a las reducidas pensiones que perciben y a los bajos haberes que pagan, son consideradas empresas no comerciales conforme a las disposiciones del Código de Educación.

Artículo sexagésimo noveno.

Los Directores de Colegios Secundarios podrán acumular hasta diez horas semanales dentro de su propio establecimiento.

Para un Director será incompatible acumular horas de trabajo en cualquier otro establecimiento, ya sea fiscal o particular.

Artículo septuagésimo.

No se concederá acumulación dentro del servicio escolar fiscal a los maestros que no sean jefes de familia.

Tampoco se concederá a quienes perciban rentas provenientes de bienes inmuebles, utilidades industriales o comerciales, o del ejercicio de otra profesión.

Artículo septuagésimo primero.

Para los efectos del presente Reglamento, se considera jefe de familia a toda persona que tenga al menos un hijo menor bajo su responsabilidad.

Artículo septuagésimo segundo.

En provincias y distritos escolares alejados donde exista escasez de personal docente idóneo, los profesores de secundaria y primaria podrán acumular hasta dos cargos completos, siempre que exista compatibilidad horaria.

Asimismo, los profesores de ramas técnicas, como Educación Física, Música, Economía Doméstica y otras especialidades, podrán acumular hasta dos cargos completos.

En las mismas circunstancias, los Jefes e Inspectores Distritales y los Directores de Colegios Secundarios podrán acumular otro cargo docente dentro de su ciclo y especialidad.

CAPÍTULO UNDÉCIMO

DE LA INAMOVILIDAD DOCENTE Y LAS CESANTÍAS

Artículo septuagésimo tercero.

De acuerdo con el Código de Educación, los maestros inscritos en el Escalafón son inamovibles en la función docente.

No podrán ser destituidos ni suspendidos en el ejercicio de sus funciones sino por la comisión de actos inmorales, disciplinarios o delictivos.

Toda sanción deberá estar respaldada por una sentencia emitida después del proceso correspondiente, en el cual se garantizará el derecho a la defensa del acusado.

La omisión de este derecho producirá la nulidad del proceso.

Artículo septuagésimo cuarto.

Los maestros que hayan cumplido el requisito de inscripción en el Escalafón y que no se encuentren comprendidos en las causales disciplinarias previstas por este Reglamento, tendrán derecho a protección económica cuando queden cesantes sin culpa de su parte.

En tales casos percibirán el cien por ciento del haber correspondiente al cargo que desempeñaban hasta ser restituidos en funciones de igual jerarquía.

El plazo máximo para dicha restitución será de noventa días.

Para este fin deberá existir una partida específica dentro del Presupuesto de Educación.

Artículo septuagésimo quinto.

Las autoridades escolares dispondrán el retiro del servicio activo de los maestros en los siguientes casos.

Por causas no culpables:

Cuando hubieran alcanzado los sesenta años de edad y deban acogerse obligatoriamente al beneficio de la jubilación, salvo situaciones excepcionales.

Cuando se hubieran acogido voluntariamente a la jubilación, excepto en los casos en que sean llamados nuevamente al servicio activo mediante Resolución Ministerial.

Por causas culpables:

Cuando hubieran sido condenados a pena corporal por delitos comunes.

Cuando hubieran sido retirados de la función docente mediante sentencia dictada en proceso legal.

CAPÍTULO DUODÉCIMO

DE LA COMPROBACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS

Artículo septuagésimo sexto.

El tiempo de servicios prestados en la educación fiscal será acreditado mediante certificados expedidos por la Contraloría u otras oficinas pagadoras autorizadas.

Los servicios prestados en establecimientos particulares serán acreditados de la siguiente manera:

En establecimientos urbanos sostenidos por instituciones religiosas, empresas industriales u otras entidades, mediante certificados emitidos por directores, gerentes o administradores.

En escuelas rurales particulares, de hacienda o de comunidades campesinas, mediante certificación otorgada por los Inspectores Escolares de Distrito o de Zona.

Artículo septuagésimo séptimo.

Los certificados mencionados anteriormente deberán ser debidamente autenticados y legalizados ante la Jefatura Escolar correspondiente.

La legalización será efectuada por el Inspector del ciclo respectivo, bajo su responsabilidad y previa comprobación del nombramiento y del acta de posesión.

Posteriormente, el Jefe de Distrito emitirá la resolución de legalización correspondiente.

Con base en esta documentación, el tiempo de servicios será reconocido mediante Resolución Suprema para efectos de calificación por las Comisiones Distritales.

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo septuagésimo octavo.

Las asignaciones por categoría forman parte integrante de la remuneración percibida por maestros y funcionarios administrativos.

Por tanto, serán tomadas en cuenta para los efectos de jubilación, aguinaldo y demás beneficios sociales.

Artículo septuagésimo noveno.

Los servicios prestados por maestros normalistas en cargos administrativos dentro del ramo de educación serán válidos para el cómputo de antigüedad, categorización y jubilación.

Artículo octogésimo.

Los maestros egresados de las Escuelas Normales Rurales deberán prestar servicios durante un período mínimo de cinco años en escuelas campesinas.

Quienes deseen incorporarse posteriormente al servicio urbano deberán aprobar previamente los dos últimos cursos de las Escuelas Normales Urbanas y obtener el título correspondiente.

Artículo octogésimo primero.

Los maestros normalistas estarán obligados a obtener su título profesional y la correspondiente visación dentro de los dos años posteriores a su egreso.

Mientras no cumplan este requisito, no podrán ascender de categoría.

Artículo octogésimo segundo.

Los maestros normalistas percibirán la asignación correspondiente a la Quinta Categoría desde el inicio de su carrera docente.

Este beneficio no podrá serles retirado bajo ninguna circunstancia.

Artículo octogésimo tercero.

Todos los funcionarios docentes y administrativos provenientes de otros servicios que pasen a depender del Ministerio de Educación deberán inscribirse en el Escalafón para tener derecho al reconocimiento de antigüedad, méritos y beneficios de categoría.

Artículo octogésimo cuarto.

Para los efectos de la categorización docente y administrativa prevista en este Reglamento, únicamente serán reconocidos los servicios prestados dentro del ramo de Educación.

Artículo octogésimo quinto.

A los maestros y funcionarios que hubieran sido categorizados conforme al sistema anterior al presente Reglamento se les reconocerá la categoría que ya estuvieran disfrutando.

Se exceptúa de esta disposición a los maestros normalistas con menos de cinco años de servicio, quienes percibirán el porcentaje correspondiente a la Quinta Categoría establecido en este Reglamento.

Los ascensos de categoría conforme al nuevo sistema serán calificados a partir de enero de mil novecientos cincuenta y ocho.

Las asignaciones por categoría serán reconocidas desde el mes de aprobación del presente Reglamento.

Artículo octogésimo sexto.

Una vez concluida la calificación de méritos del personal docente en todo el país conforme a las normas establecidas en este Reglamento, el puntaje de méritos pasará a constituir un requisito necesario para la promoción de categoría.

La escala específica de puntos será determinada por el Ministerio de Educación.

Artículo octogésimo séptimo.

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al presente Reglamento.

Se encomienda al Ministro de Estado en el Despacho de Educación y Bellas Artes la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciocho días del mes de julio de mil novecientos cincuenta y siete.

Firman:

Hernán Siles Zuazo, Presidente Constitucional de la República.

Fernando Diez de Medina.

Hugo Moreno Córdova.

Manuel Barrau.

José Cuadros Quiroga.

Vicente Álvarez Plata.

Ramón Claure.

Félix Lara.

Gabriel Arce.

Julio Prado M.

Es conforme.

Profesor José Rocha Bolaños.

Oficial Mayor de Educación y Bellas Artes.

FIN DEL REGLAMENTO DEL ESCALAFÓN NACIONAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN.